



P U T U S A N

Nomor 1466 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUNARTO HADI PRAYITNO, bertempat tinggal di Fountain Blue, Jalan Bukit Golf Utara Nomor 92, Kelurahan Lengkeng Kenya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taufik, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Prof. Sofyan Mukhtar, S.H., Law Firm, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, Komplek Cental Bungur Nomor 40 H, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT LENTERA ABADI, berkedudukan di Grand ITC Permata Hijau, Emerald 34, Jalan Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, diwakili oleh Direktur, Drs. Hendro Kawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Victory Law Firm, beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A2 Nomor 14, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

PT ARMANDELTA SELARAS, berkedudukan di Perkantoran Permata Senayan Blok G.5-10, Jalan Tentara Pelajar Senayan, Jakarta Selatan 12210;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah berdasar hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu terbukti lalai sehingga menciderai hak Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari uang/dana atas sisa pembayaran yang masih tertahan pada Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Para Tergugat yaitu terdiri atas:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Fountain Blue Jalan Bukit Golf Utara Nomor 92, Kelurahan Lengkeng Kenya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan atas nama Sunarto Hadi Prayitno;
 - b. Tanah dan bangunan hotel yang terletak di perkantoran Permata Senayan Blok G 5-10, Jalan Tentara Pelajar Senayan, Jakarta Selatan 12210 atas nama Sunarto Hadi Prayitno;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung rentang kerugian materiil sebesar Rp11.727.666.364,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan isi putusan dalam perkara

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo hingga dijalanannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan terlebih dahulu (*uitvoerbear bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan Penggugat kabur);
2. Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan Penggugat kurang para pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., tanggal 28 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.263.400,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 259/PDT/2022/PT DKI., tanggal 10 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 495/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., tanggal 28 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat sebagai Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah berdasar hukum;
4. Menyatakan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Pembanding semula Penggugat;
5. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil sebesar:
sisa kekurangan pembayaran buku sebesar Rp5.846.253.364,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ditambah:
Proyek Dekon Rp121.320.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pertahun + Proyek DAK Rp229.455.201,84 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh empat sen) pertahun, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas ke Pembanding semula Penggugat;
6. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 495/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding II/ semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 259/PDT/2022/PT DKI., tanggal 10 Juni 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 495/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., tanggal 28 Juli 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim tingkat kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan pembelian buku oleh Tergugat I dari Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2009, dimana terbukti bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran, pembayaran mana hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa alasan sah belum memenuhi kewajibannya melunasi sisa pembelian buku kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga beralasan Para Tergugat dihukum membayar sejumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa gugatan mengenai pelaksanaan suatu perjanjian atau ingkar janji tetapi dalam tuntutan berisi perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan kabur karena perbuatan ingkar janji merupakan *species* dari perbuatan melawan hukum dan karena itu gugatan *a quo* beralasan untuk diterima;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar ke 2 (dua) dan amar ke 3 (tiga) dalam konvensi karena berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUNARTO HADI PRAYITNO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUNARTO HADI PRAYITNO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 259/PDT/2022/PT DKI., tanggal 10 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 495/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., tanggal 28 Juli 2021, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil sebesar:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kekurangan pembayaran buku sebesar Rp5.846.253.364,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ditambah:

Proyek Dekon Rp121.320.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pertahun + Proyek DAK Rp229.455.201,84 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh empat sen) pertahun, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas ke Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1466 K/Pdt/2023